

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los actos absolutos y relativos de comercio según el Código de Comercio?
2. Explique el concepto de empresa según la teoría de la organización y su diferencia con el concepto de comerciante.
3. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para inscribirse como comerciante en el Registro Mercantil?
4. ¿En qué consiste el criterio subjetivo y el objetivo para determinar los actos de comercio?
5. ¿Cuáles son las obligaciones principales de un comerciante individual conforme al Código de Comercio?
6. Describa las diferencias entre las partes sociales de una SRL y las acciones de una SA.
7. ¿Qué ventajas ofrece la SAS respecto a la SA tradicional?
8. ¿Qué procedimiento debe seguirse para la fusión de sociedades mercantiles?
9. Explique la diferencia entre escisión total y escisión parcial.
10. ¿Cuáles son las causales de disolución de una sociedad mercantil?
11. ¿Cómo se distribuye el remanente en la liquidación de una sociedad?
12. ¿Qué es el fondo de comercio y por qué es importante en la compraventa de empresas?
13. ¿Qué obligaciones de publicidad tienen las sociedades por acciones?
14. ¿En qué consiste la constitución en línea de una SAS?
15. ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil colombiano y cuál es su jerarquía?

Caso práctico 1: Comerciante individual vs sociedad

Hechos: Carlos, ingeniero de sistemas, quiere emprender un negocio de desarrollo de software. Tiene \$50.000.000 iniciales y quiere saber si debe constituir una sociedad o puede operar como comerciante individual.

Análisis:

- Como comerciante individual, Carlos tendría responsabilidad ilimitada
- La inscripción en el Registro Mercantil es requisito formal
- Debe llevar contabilidad completa
- Puede elegir entre SA, SRL o SAS
- La SAS sería la opción más flexible y económica

Pregunta: ¿Qué tipo de sociedad recomendaría a Carlos y por qué?

Caso práctico 2: Transmisión de partes sociales

Hechos: María es socia de una SRL con 30% de las partes sociales. Quiere vender su participación a un tercero. Los otros socios no están de acuerdo.

Análisis:

- La transmisión de partes sociales requiere consentimiento de la mayoría (art. 68 LGSM)
- Los socios tienen derecho de tanteo
- Si no hay consentimiento, María puede vender a terceros en las mismas condiciones

Pregunta: ¿Qué derechos tienen los socios restantes y qué opciones tiene María?

Caso práctico 3: Fusión de sociedades

Hechos: La empresa Alfa SA y la empresa Beta SRL quieren fusionarse. Alfa tiene capital de \$1.000.000.000 y Beta de \$200.000.000.

Análisis:

- Deben seguir el procedimiento del art. 222 LGSM
- Publicar el proyecto de fusión
- Los acreedores pueden oponerse
- Se creará una nueva sociedad o Alfa absorberá a Beta

Pregunta: ¿Qué tipo de fusión sería más conveniente y qué pasos debe seguir?

Caso práctico 4: Disolución y liquidación

Hechos: Una SA ha perdido el 60% de su capital social. Los accionistas deciden disolver la sociedad.

Análisis:

- La pérdida del capital social es causal de disolución forzosa
- Deben designar un liquidador
- Pagar las deudas sociales
- Distribuir el remanente según el art. 246 LGSM

Pregunta: ¿Qué procedimiento debe seguirse y en qué orden se pagan las obligaciones?

—